



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 002472 2025

Tocache, 18 SEP 2025

VISTO, El Memorando N.º 958-2025-GRSM-DRE/UGELT-D. EL Informe Técnico N.º 0112-2025 -GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS de fecha 15 de setiembre, respecto a la solicitud presentada por el docente cesado **WILLIAM TIRADO ALVARADO** **identificado con DNI N.º 00992601**, sobre el reintegro y pago de devengados correspondientes a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración Total (íntegra); en un total de dieciocho (18) folios, y;



CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional San Martín con autonomía en el ámbito de su competencia, teniendo por finalidad actuar conforme al régimen jurídico aplicable para la Administración Pública y que sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados.

Que, mediante Expediente N.º **VIR-2025033579**, de fecha 04 de agosto 2025, don **WILLIAM TIRADO ALVARADO**, con domicilio real Jr. San Martín C/08, y procesal en Jr. Daudilio Zavaleta N.º 670 - Tocache del Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín. solicita el pago del reintegro de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total, más los intereses legales generados hasta la fecha de su otorgamiento e indemnización económica por el perjuicio y daño ocasionado, en mérito al artículo 48º de Ley N.º 24029 modificado por el art. 1º de la Ley N.º 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N.º 019-90-ED;

Que, mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2025, el señor **WILLIAM TIRADO ALVARADO**, docente cesado bajo el régimen del **Decreto Ley N.º 20530**, solicita el pago de devengados correspondientes a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación;

Que, el solicitante no se encuentra en situación de actividad docente, por lo que **no realiza funciones efectivas que generen derecho al pago de dicha bonificación**, conforme lo establece el Informe N.º 020-2016-EF/53.03 del MEF, la Casación N.º 3672-2012-LIMA de la Corte Suprema, y el Informe Técnico N.º 1328-2022-SERVIR/GPGSC;

Que, el **Tribunal Constitucional** ha reiterado en diversos pronunciamientos que **los beneficios laborales son exigibles únicamente cuando hay prestación efectiva del servicio**, y que los cesantes no tienen derecho a exigir pagos que correspondan a labores no realizadas;



Resolución Directoral N° 0002472 2025

Que, por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto en el Informe Técnico N° Informe N° 0112-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS, no corresponde acceder a lo solicitado, por carecer de sustento legal y jurisprudencial;

Sobre la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación La bonificación especial del 30% fue reconocida mediante la Ley N.º 24029, su modificatoria Ley N.º 25212, y desarrollada, como un beneficio económico destinado a docentes en actividad, en compensación por las labores adicionales de preparación de clases y evaluación pedagógica.

El solicitante fue cesado conforme al Decreto Ley N.º 20530, por lo que no mantiene vínculo laboral con el Estado. En consecuencia, no le corresponde percibir beneficios económicos sujetos a prestación efectiva del servicio, como es el caso de la bonificación por preparación de clases.

El MEF, mediante el Informe N.º 020-2016-EF/53.03, ha precisado que la bonificación del 30% no tiene carácter pensionable y no corresponde a cesantes o jubilados, al tratarse de una compensación por servicios que ya no se prestan.

El Tribunal Constitucional, en sentencias como el Exp. N.º 001-96-I/TC, ha señalado que los beneficios laborales vinculados al ejercicio de la función pública requieren prestación efectiva del servicio y no generan efectos económicos una vez finalizada la relación laboral.

Que, En ese sentido, al administrado no le corresponde el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, así como tampoco el pago de los intereses legales e indemnización económica por perjuicio y daño presuntamente ocasionado;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", D.S. N° 004-2019-JUS, DS. N° 051-91-PCM, Ley DS. N° 015-2002- ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el docente cesante William Tirado Alvarado identificado con DNI N° 00992610, referida al reintegro y pago de devengados correspondientes a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra en su calidad de servidor cesado bajo el Decreto Ley N° 20530.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002472 2025

Artículo Segundo. - DISPONER, a la Oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 20º del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS.



Artículo Tercero. - Archivar el expediente, una vez cumplidas las acciones administrativas correspondientes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (e) A DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH

NOTIFICACION N°97-2025

ANTECEDENTE : EXPEDIENTE N°2025033579-2025.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE.
FECHA DE EMISIÓN : 18-09-2025

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL -T N° 0002472-2025, donde resuelve:
DECLARAR IMPROCEDENTE.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: TIRADO ALVARADO, WILLIAM.
CARGO: ESPECIALISTA.
CONDICIÓN: PROFESOR CESANTE.
CENTRO DE TRABAJO: UGEL-TOCACHE.
LUGAR: TOCACHE.
CORREO ELECTRÓNICO: WILLIAM.TIRADOALVARADO@gmail.com.
FECHA NOTIFICACIÓN : 22/09/25 HORA: 11.27 A.M.


FIRMA


HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:


FIRM


HUELLA
DIGITAL

V°B°



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171